劳动合同审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：建议修改后签署
- 风险主题数（聚合后）：4
- 规则级审查命中数：4
- 重大风险数量：1
- 中等风险数量：2
- 低风险数量：1
- 需要真正修改的风险数：3
- 优先处理风险：0
- 建议处理风险：3
- 可选优化数：1
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：0

审查覆盖统计

- 已覆盖：11 项
- 部分覆盖：3 项
- 缺失：1 项
- 风险条款：0 项
- 不适用：4 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：19 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

• 社会保险缴纳：建议处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：个人应缴部分及代扣代缴。
重要性：个人应缴部分及代扣代缴不清时，责任边界不够明确。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“用人单位依法办理参保并缴费”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。
证据包ID：EB-efc39711ece7；关键证据：[EV-280ebd1f63fb0ef0] 【五、社会保险】
[支持：用人单位依法办理参保并缴费]：【五、社会保险】 社会保险参保地：上海市
社会保险缴纳主体：上海启辰人力资源服务有限公司；[EV-0bf49aa56868b100] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴。
• 工时、休息与加班：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：加班报酬或依法调休。
重要性：加班报酬或依法调休不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-4d52892f27f4；关键证据：[EV-ba49b746c6ce7b9d] 【三、工作时间和休息休假】
[支持：工时制度及工作时间]：【三、工作时间和休息休假】 选择工时制度：第1种，标准工时工作制 每日工作时间：8小时 平均每周工作时间：40小时 每周至少休息：2天；[EV-3dcd64c28d6cded5] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：加班报酬或依法调休]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：加班报酬或依法调休。
• 解除终止条件和程序：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：通知或明确解除日期。
重要性：通知或明确解除日期不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-7f4b519cf4d3；关键证据：[EV-6a965c419ef29a47] 【七、劳动合同的变更、解除和终止】 /
重新派遣安排： [支持：解除终止事由或协商一致]：重新派遣安排：

如本次派遣期限届满或乙方被用工单位依法退回，甲方可以根据乙方工作能力和岗位需求另行安排合法的劳务派遣岗位；涉及工作单位、岗位、地点、期限、劳动报酬等事项变更的，由双方另行书面确认。；[EV-ca6019c495090d53] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：通知或明确解除日期]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：通知或明确解除日期。

三、建议优先修改

• 建议处理：建议补充明确个人应缴部分及代扣代缴。（对应风险：社会保险缴纳）
• 建议处理：建议补充明确加班报酬或依法调休。（对应风险：工时、休息与加班）
• 建议处理：建议补充明确通知或明确解除日期。（对应风险：解除终止条件和程序）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确经济补偿依据及金额或计算口径；补充明确解除终止后工资及补偿结算期限。（对应风险：经济补偿及结算）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：乙方（劳动者）：张明远；甲方（劳务派遣单位）：上海启辰人力资源服务有限公司
• 审查判断：合同已明确约定用人单位名称与住所；劳动者姓名与身份证明。

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：【一、劳动合同期限】；【一、劳动合同期限】 / 劳动合同期限：；【一、劳动合同期限】 / 试用期：；【二、工作内容和工作地点】
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；起止日期或任务完成节点。

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：【一、劳动合同期限】 / 试用期：；【四、劳动报酬和福利待遇】
• 审查判断：合同已明确约定试用期长度；试用期工资标准。

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：【二、工作内容和工作地点】
• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工时、休息与加班
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：【三、工作时间和休息休假】；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：工时制度及工作时间；休息休假安排；尚未覆盖：加班报酬或依法调休。
• 【风险点描述】：仍需补足：加班报酬或依法调休。
• 【缺失的法律后果】：加班报酬或依法调休不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确加班报酬或依法调休。
【证据定位】
• 关联风险：工时、休息与加班
• 证据包ID：EB-4d52892f27f4
• 证据ID：EV-ba49b746c6ce7b9d、EV-3dcd64c28d6cded5
• 【三、工作时间和休息休假】 [支持：工时制度及工作时间]: 【三、工作时间和休息休假】
选择工时制度：第1种，标准工时工作制 每日工作时间：8小时 平均每周工作时间：40小时 每周至少休息：2天
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：加班报酬或依法调休]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：加班报酬或依法调休。

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：【四、劳动报酬和福利待遇】
• 审查判断：合同已明确约定工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：社会保险缴纳
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：【五、社会保险】；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：用人单位依法办理参保并缴费；尚未覆盖：个人应缴部分及代扣代缴。
• 【风险点描述】：仍需补足：个人应缴部分及代扣代缴。
• 【缺失的法律后果】：个人应缴部分及代扣代缴不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确个人应缴部分及代扣代缴。
【证据定位】
• 关联风险：社会保险缴纳
• 证据包ID：EB-efc39711ece7
• 证据ID：EV-280ebd1f63fb0ef0、EV-0bf49aa56868b100
• 【五、社会保险】 [支持：用人单位依法办理参保并缴费]:【五、社会保险】 社会保险参保地：上海市
社会保险缴纳主体：上海启辰人力资源服务有限公司
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴。

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 审查判断：合同已明确约定劳动防护和安全培训。

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未触发专项场景：服务期、专项培训。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：解除终止条件和程序
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：【七、劳动合同的变更、解除和终止】 / 重新派遣安排：；SEARCH_AUDIT

• 审查判断：已覆盖：解除终止事由或协商一致；尚未覆盖：通知或明确解除日期。
• 【风险点描述】：仍需补足：通知或明确解除日期。
• 【缺失的法律后果】：通知或明确解除日期不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确通知或明确解除日期。
【证据定位】
• 关联风险：解除终止条件和程序
• 证据包ID：EB-7f4b519cf4d3
• 证据ID：EV-6a965c419ef29a47、EV-ca6019c495090d53
• 【七、劳动合同的变更、解除和终止】 / 重新派遣安排： [支持：解除终止事由或协商一致]: 重新派遣安排：
如本次派遣期限届满或乙方被用工单位依法退回，甲方可以根据乙方工作能力和岗位需求另行安排合法的劳务派遣岗位；涉及工作单位、岗位、地点、期限、劳动报酬等事项变更的，由双方另行书面确认。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：通知或明确解除日期]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：通知或明确解除日期。

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：经济补偿及结算
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：SEARCH_AUDIT
• 审查判断：合同未明确：经济补偿依据及金额或计算口径；解除终止后工资及补偿结算期限。
• 【风险点描述】：缺失：经济补偿依据及金额或计算口径；解除终止后工资及补偿结算期限。
• 【缺失的法律后果】：需核对经济补偿及结算的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确经济补偿依据及金额或计算口径；补充明确解除终止后工资及补偿结算期限。
【证据定位】
• 关联风险：经济补偿及结算
• 证据包ID：EB-e797a985450f
• 证据ID：EV-60d9ad8bc7decab7、EV-5d54256307fa3ca1
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：经济补偿依据及金额或计算口径]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：经济补偿依据及金额或计算口径。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限。

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未约定竞业限制，不要求新增该可选安排。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未约定竞业限制，不要求新增该可选安排。

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未约定竞业限制，不要求新增该可选安排。